

Noraidah binti Ishak

Lwn

Samsiah binti Yusof

[Mahkamah Rendah Syariah Kuala Pilah, Negeri Sembilan]

Kes Saman Bil: 2309-L0605-152-0297 (Tuan Sabarudin bin Bidin, HMRS)

4 Oktober 2023]

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Sembilan) Tahun 2003 – seksyen 61(3)(b)(i) - bidang kuasa mal – pertunangan, perkahwinan, ruju', perceraian, pembubaran perkahwinan (fasakh) – seksyen 62(2)(b) – bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah – amaun pertikaian tidak melebihi seratus ribu ringgit – tidak dapat dianggarkan dengan wang.

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) – seksyen 4 – pemakaian – semua orang Islam – yang tinggal di dalam Negeri Sembilan – bermastautin di dalam Negeri Sembilan. Seksyen 45 – takat kuasa membuat sesuatu perintah perceraian – perkahwinan didaftarkan atau disifatkan didaftarkan di bawah Enakmen – perkahwinan mengikut hukum syarak – permastautin di dalam Negeri Sembilan.

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Sembilan 2003 – Seksyen 57 – pengesahan cerai di luar mahkamah – lafaz talak tanpa kebenaran mahkamah.

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Sembilan) Tahun 2003 – seksyen 72 – beban untuk mengemukakan keterangan dalam kes mal – seksyen 73- beban membuktikan – seksyen 75 – beban membuktikan fakta tertentu.

Fakta kes

Plaintif menuntut pengesahan cerai terhadap Defendan. Plaintif mendakwa bahawasanya Defendan telah diceraikan oleh Ishak bin Jaamat (suami Defendan) pada 29.4.2019 pada waktu tengah hari, di rumah kelamin pasangan tersebut di Batu 34 ¼ Kampung Bukit Kerdas 72200 Batu Kikir, Negeri Sembilan. Plaintif ialah anak kepada Ishak bin Jaamat dan pada masa yang sama bertindak sebagai penjaga *ad litem* kepada Ishak bin Jaamat disebabkan Ishak bin Jaamat menghadapi masalah kesihatan dan terlantar di atas katil serta tidak mampu untuk bercakap. Defendan telah berkahwin dengan Ishak bin Jaamat pada 19.12.1996 di PAID Jempol dan tidak dikurniakan zuriat. Defendan tidak pernah diceraikan oleh Ishak bin Jaamat dalam tempoh perkahwinan mereka.

Diputuskan

Setelah mahkamah mendengar keterangan Plaintiff dan Defendan, maka dengan ini Mahkamah berpuas hati untuk memutuskan dan memerintahkan seperti berikut:

1. Mahkamah tolak tuntutan Plaintiff.
2. Mahkamah mensabitkan bahawa tiada lafaz talak yang gugur ke atas Defendan pada 29.4.2019.

Pihak diwakili oleh

1. Plaintiff diwakili oleh Tuan Mohd Nazrin bin Ibrahim dari Tetuan Mohd Nazrin Ibrahim & Co.
2. Defendan tidak diwakili oleh mana-mana peguam syarie.

Undang-undang yang dirujuk

1. Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Sembilan Tahun 2003.
2. Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Sembilan) Tahun 2003.
3. Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Sembilan) tahun 2003.
4. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Sembilan 2003.

Kitab yang dirujuk.

1. Al-Mu'tamad Dalam Fiqh Mazhab Syafie oleh Prof. Dr. Muhammad Mustafa Al-Zuhaily
2. Sistem Kehakiman Islam oleh Prof. Dr. Abd Al Karim Zaidan yang diterjemahkan oleh Datuk Mohd Salleh bin Haji Ahmad cetakan Pustaka Majid.

Alasan penghakiman Tuan Sabarudin bin Bidin, HMRS

Bidang kuasa Mahkamah

- [1] Mahkamah merujuk seksyen 62(2)(b) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Sembilan) Tahun 2003, yang memperuntukkan bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah seperti peruntukan di bawah seksyen 61(3)(b) jika amaun atau nilai yang dipertikaikan itu tidak melebihi seratus ribu ringgit dan tidak dapat dianggarkan dengan wang.

- [2] Seksyen 61(3)(b) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Sembilan) Tahun 2003 memperuntukkan:

Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah -

(b) dalam bidang kuasa malnya, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding jika semua pihak dalam tindakan atau prosiding itu ialah orang Islam atau prosiding itu adalah berhubungan dengan –

(i) pertunangan, perkahwinan, ruju', perceraian, pembubaran perkahwinan (fasakh), nusyuz atau pemisahan kehakiman (faraq) atau apa-apa perkara yang berkaitan dengan perhubungan antara suami dengan isteri;

- [3] Seksyen 45 EUUKINS 2003 memperuntukkan bahawasanya Mahkamah tidak mempunyai kuasa untuk membuat sesuatu perintah perceraian atau perintah mengenai perceraian melainkan:

- (i) jika perkahwinan itu telah didaftarkan atau disifatkan didaftarkan di bawah Enakmen ini;
- (ii) jika perkahwinan itu telah dilangsungkan mengikut Hukum Syarak; atau
- (iii) jika permastautin salah satu pihak kepada perkahwinan pada masa permohonan itu diserahkan di dalam Negeri Sembilan.

- [4] Perkahwinan Defendan dengan suaminya telah diadaftarkan oleh PAID Jempol pada 19.12.1996. Defendan tinggal di Batu 3/5 ¼ Kampung Bukit Kerdas 72200 Batu Kikir, Negeri Sembilan manakala Ishak bin Jaamat tinggal bersama dengan Plaintiff di T 75, Kampung Juasseh Hilir, 72500 Juasseh Negeri Sembilan.

- [5] Mahkamah merujuk seksyen 57 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Sembilan (2003) yang memperuntukkan seperti berikut:

“57(1) Walau apa pun seksyen 55, seseorang lelaki yang telah menceraikan isterinya dengan lafaz talaq di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah, hendaklah dalam masa tujuh hari dari pelafazan talaq itu melaporkan kepada mahkamah.

(2) Mahkamah hendaklah mengadakan siasatan untuk memastikan sama ada talaq yang dilafazkan itu adalah sah mengikut Hukum Syarak.

(3) Jika Mahkamah berpuas hati bahawa talaq yang telah dilafazkan itu adalah sah mengikut Hukum Syarak, maka mahkamah hendaklah –

(a) mengesahkan perceraian itu;

(b) merekodkan perceraian itu; dan

(c) menghantar suatu salinan rekod itu kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan.”

- [6] Oleh itu, mahkamah berpendapat bahawasanya mahkamah ini mempunyai bidang kuasa untuk mendengar kes yang dituntut oleh Plaintiff. Antara alasan ialah Plaintiff dan Ishak bin Jaamat tinggal di dalam bidang kuasa tempatan mahkamah ini. Perkahwinan Defendan dengan suaminya telah didaftarkan mengikut EUUKINS 2003. Pada masa yang sama juga, tuntutan pengesahan perceraian di luar mahkamah merupakan prosiding kes mal yang dibenarkan oleh seksyen 61(3)(b) dan 62(2) (b) Enakmen Pentabdiran Agama Islam Negeri Sembilan 2003 kepada mahkamah ini. Seksyen 57 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) Tahun 2003 juga telah memperuntukkan pengesahan perceraian di luar mahkamah.

Beban Memberikan Keterangan dan Membuktikannya

- [7] Mahkamah merujuk dalam Sistem Kehakiman Islam oleh Prof. Dr. Abd Al Karim Zaidan yang diterjemahkan oleh Datuk Mohd Salleh bin Haji Ahmad cetakan Pustaka Majid muka surat 136 yang menyatakan seperti berikut:

“Apabila diteliti kepada takrif dakwaan menurut istilah syarak, maka jelaslah bahawa dakwaan itu memerlukan kepada beberapa unsur-unsur tertentu. Unsur-unsur tersebut ialah:

Pertama: orang yang menuntut hak iaitu pendakwa

Kedua: orang yang dituntut hak daripadanya iaitu yang didakwa

Ketiga: sesuatu hak yang kena dakwa

Keempat: perkataan yang lahir daripada pendakwa di hadapan hakim untuk menyatakan bahawa beliau ada hak tuntutan ke atas tanggungan orang yang didakwa. Perkataa ini dinamakan (da'awa).

- [8] Plaintiff secara lazimnya orang yang menuntut hak manakala Defendan ialah pihak yang dituntut daripadanya. Mahkamah merujuk seksyen 72 Enakmen Keterangan

Mahkamah Syariah (Negeri Sembilan) Tahun 2003 yang telah memperuntukkan seperti berikut:

“Beban untuk mengemukakan keterangan dalam sesuatu kes mal terletak pada orang yang mengatakan atau menegaskan sesuatu fakta (al-Mudda’ii) dan orang yang mengangkat sumpah untuk menafikan atau mempertikaikan sesuatu fakta (al-Mudda’a ‘alaih).

- [9] Mahkamah pada awalnya perlu menentukan pendakwa dan orang yang didakwa terlebih dahulu sebelum meletakkan beban memberikan keterangan dan membuktikannya. Mahkamah merujuk dalam Sistem Kehakiman Islam oleh Prof. Dr. Abd Al Karim Zaidan yang diterjemahkan oleh Datuk Mohd Salleh bin Haji Ahmad cetakan Pustaka Majid muka surat 138 yang menyatakan seperti berikut:

“Kedua-dua istilah ini mempunyai takrif yang berbeza-beza di antaranya ialah:

- 1. Pendakwa itu ialah mereka yang membuktikan sesuatu dan yang didakwa ialah mereka yang menafikan sesuatu.*
- 2. Pendakwa itu ialah orang yang mendakwa sesuatu yang tersembunyi dan yang didakwa ialah mereka yang mendakwa sesuatu yang zahir dan jelas.*
- 3. Pendakwa ialah mereka yang perkataannya itu menyalahi asal atau uruf (kebiasaan), sedangkan yang didakwa ialah mereka yang adalah perkataannya secocok atau sesuai dengan asal atau uruf(kebiasaan).*
- 4. Pendakwa ialah mereka yang apabila meninggalkan dakwaannya itu dibiarkan sahaja, maka dia tidak boleh dipaksa supaya membuat dakwaan, sedangkan yang didakwa itu adalah sebaliknya iaitu dipaksa menjawab dakwaan itu.*
- 5. Pendakwa ialah mereka yang menuntut dengan perkataannya bagi mendapatkan sesuatu yang berada di tangan orang lain, atau membuktikan hak yang ada pada tanggungan orang lain, sedangkan yang didakwa ialah mereka yang mengingkari dakwaan tersebut.”*

- [10] Berdasarkan kepada rujukan di atas, Plaintiff dan Defendan merupakan orang yang dianggap sebagai *al-Mudda'ii* manakala Ishak bin Jaamat sebagai *al-Mudda'a 'alaih*. Mahkamah berpendapat demikian kerana Plaintiff dan Defendan merupakan pihak yang menuntut dengan perkataannya bagi mendapatkan sesuatu yang berada di tangan orang lain iaitu Ishak. Defendan bukanlah pihak yang mempunyai hak untuk melafazkan talak ke atas dirinya sendiri. Sepatutnya Ishak bin Jaamat yang perlu dijadikan sebagai pihak yang didakwa.
- [11] Namun demikian, Plaintiff telah memohon kausa tindakan terhadap Defendan bagi pihak Ishak bin Jaamat yang tidak lagi berupaya memberikan keterangan disebabkan terlantar sakit dan tidak mampu bersuara. Plaintiff telah mendapatkan permohonan *ad litem* daripada Mahkamah Tinggi Syariah Seremban melalui perintah nombor kes mal 05100-031-0398-2022. Mahkamah ini tidak mempunyai bantahan di atas perintah yang diperolehi oleh Plaintiff daripada Mahkamah Tinggi Syariah Seremban.
- [12] Mahkamah merujuk Sistem Kehakiman Islam oleh Prof. Dr. Abd Al Karim Zaidan yang diterjemahkan oleh Datuk Mohd Salleh bin Haji Ahmad cetakan Pustaka Majid muka surat 146 yang menyatakan seperti berikut:
- Dalam bidang kehakiman da'wa al-Hisbah bermaksud, dakwaan yang dikemukakan oleh seseorang kepada hakim yang bukan bertujuan untuk menuntut hak-hak yang tertentu untuk dirinya, tetapi sebaliknya dengan dakwaan itu dia menuntut dilaksanakan hak-hak Allah SWT. Maka dia dianggap sebagai pendakwa dan sekali gus menjadi sebagai saksi...*
- Di antara yang termasuk di dalam dakwaan al-Hisbah ialah dakwaan yang menuntut supaya dipisahkan antara suami isteri disebabkan berlakunya talak, khuluk, zihar, musaharah atau penyusunan."*
- [13] Oleh itu, mahkamah berpendapat bahawasanya dakwaan Plaintiff dalam kes ini merupakan *dakwa al-Hisbah*. Oleh itu, Plaintiff dan Defendan bertanggungjawab memberikan keterangan dan membuktikan bahawasanya Ishak bin Jaamat telah melafazkan talak terhadap Defendan.

Fakta kes

- [14] Defendan dan suaminya telah bernikah pada Defendan telah berkahwin dengan Ishak bin Jaamat pada 19.12.1996 di PAID Jempol dan tidak dikurniakan zuriat. Defendan tidak pernah diceraikan oleh Ishak dalam tempoh perkahwinan mereka.
- [15] Plaintiff mendakwa Ishak bin Jaamat telah melafazkan talak terhadap Defendan pada 29.4.2019 di rumah kediaman Defendan di Batu 35, ¼ Kampung Bukit Kerdas 72200 Batu Kikir, Negeri Sembilan. Plaintiff mendakwa Ishak bin Jaamat telah melafazkan talak secara lisan yang mana kandungan lafaznya seperti “*Abah dah lopehkan angah kau*”. Plaintiff mendengar lafaz talak tersebut daripada Ishak bin Jaamat ketika Plaintiff menemui Ishak selepas Ishak dikatakan telah melafazkan talak di hadapan Defendan.
- [16] Plaintiff mendakwa Ishak bin Jaamat mempunyai niat untuk menjatuhkan talak terhadap Defendan ketika melafazkan talak. Plaintiff mendakwa bahawasanya suami Plaintiff turut mendengar lafaz yang diucapkan oleh Ishak. Plaintiff menyatakan ada saksi yang mendengar Ishak melafazkan talak ke atas Defendan iaitu Mohamad Nasir bin Mat Nor, suami kepada Plaintiff (SP1).
- [17] Defendan pula tidak bersetuju dengan dakwaan bahawasanya Ishak telah melafazkan talak seperti yang didakwa oleh Plaintiff. Defendan mengakui ketika kejadian itu, hanya Defendan dengan Ishak berada di dalam rumah. Defendan mengakui Plaintiff dan SP1 datang ke rumah Defendan untuk mengambil Ishak pada 12.00 tengah hari. Defendan tidak bersetuju yang Defendan dengan Ishak telah berselisih faham dan telah menyebabkan Ishak melafazkan talak ke atas Defendan. Defendan juga menafikan bahawasanya Defendan mempunyai hubungan yang tidak baik dengan anak-anak Ishak.
- [18] SP1 menyatakan bahawasanya pada 29.4.2019 pada sebelah pagi, SP1 sedang berada di rumah SP1 di Batu Kikir. SP1 menyatakan bahawasanya Defendan ada menelefon Plaintiff menyarankan Plaintiff datang ke rumah Defendan untuk mengambil Ishak. SP1 dan Plaintiff telah pergi bersama ke rumah Defendan. Ketika sampai di rumah Defendan, SP1 mendengar Ishak mengucapkan “*ambil abah bawa balik rumah, abah dah tak ada apa dengan mak ngah kau*”.

- [19] SP1 menyatakan Ishak telah mengulang ucapan tersebut sebanyak tiga kali. SP1 tak ingat Ishak ada melafazkan talak seperti lafaz yang didengar oleh Plaintiff. SP1 menyatakan Ishak pada ketika itu boleh bercakap namun tidak boleh berjalan. SP1 menyatakan Ishak pada masa ini tidak lagi mampu untuk bercakap dan hanya terbaring disebabkan sakit tua. SP1 menyatakan ketika sampai di rumah Defendan, hanya Ishak dan Defendan yang berada di rumah Defendan.

Isu Yang Timbul

- [20] Berdasarkan kepada fakta kes di atas, mahkamah berpendapat bahawasanya terdapat satu isu sahaja sama ada lafaz talak yang didakwa oleh Plaintiff sabit dan mengugurkan talak ke atas Defendan atau sebaliknya.
- [21] Mahkamah merujuk dalam Kitab Al-Mu'tamad – Fiqh Mazhab Syafi'i oleh Prof. Dr. Muhammad Mustafa al-Zuhaili, muka surat 253 yang menyatakan rukun talak:
- “Rukun talak ada lima, iaitu pihak yang menjatuhkan talak (suami), lafaz talak, tempat atau sasaran talak itu sendiri iaitu isteri, kekuasaan yang mentalak terhadap yang ditalak itu sendiri dan niat.”*
- [22] Berdasarkan kepada fakta kes ini, rukun talak yang telah dipenuhi ialah isteri iaitu Defendan dipenuhi. Bagi rukun lain seperti suami, iaitu Ishak bin Jaamat mahkamah tidak mempunyai peluang untuk memeriksa Ishak dan menilai keterangan Ishak sama ada Ishak ada melafazkan talak atau hal keadaan Ishak ketika melafazkan talak tersebut sama ada dipaksa atau sebaliknya.
- [23] Seterusnya, lafaz talak. Berdasarkan kepada kes ini, lafaz talak yang dilafazkan oleh Ishak tidak dapat dibuktikan oleh Plaintiff. Ini kerana keterangan SP1 tidak selari dengan dakwaan Plaintiff. Tambahan pula, Defendan menafikan Ishak ada melafazkan talak terhadap Defendan pada kejadian yang didakwa oleh Plaintiff.
- [24] Plaintiff hanya mengemukakan seorang saksi sahaja iaitu SP1. Keterangan SP1 dan dakwaan Plaintiff tidak konsisten dan tidak selari. SP1 menyatakan Ishak telah melafazkan *“ambil abah bawa balik rumah, abah dah tak ada apa dengan mak ngah*

kau”, sedangkan Plaintiff mendakwa Ishak melafazkan “*Abah dah lopehkan angh kau*”. Pada pendapat mahkamah, fakta ini sangat penting. Perbezaan ini akan menyebabkan fakta kes ini tidak dapat diterima oleh mahkamah. Ini kerana SP1 merupakan satu-satunya saksi Plaintiff dan merupakan suami kepada Plaintiff. Pada pendapat mahkamah keterangan SP1 ini penting kerana SP1 merupakan pihak yang paling hampir semasa kejadian itu berlaku.

[25] Oleh kerana keterangan SP1 tidak selari dengan dakwaan Plaintiff, dan kandungan lafaz yang didengar oleh SP1 berbentuk lafaz kinayah, maka lafaz talak tersebut akhirnya perlu dibuktikan dengan keterangan Ishak. Niat pengucap tidak dapat diketahui melainkan lafaz talak yang digunakan secara soreh dan jelas. Tambahan pula, Defendan menafikan Ishak melafazkan talak seperti yang didakwa oleh Plaintiff. Oleh itu, mahkamah berpendapat fakta sama ada Ishak ada melafazkan talak seperti yang didakwa oleh Plaintiff adalah tidak berjaya dibuktikan.

[26] Selain itu, bilangan saksi yang dikemukakan oleh Plaintiff hanya seorang lelaki sahaja dan tidak memenuhi peruntukan seksyen 86(5) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Sembilan 2003.

(5) Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya dalam seksyen ini, keterangan hendaklah diberikan oleh dua orang saksi lelaki atau oleh seorang saksi lelaki dan dua orang saksi perempuan.

[27] Mahkamah merujuk dalam Sistem Kehakiman Islam oleh Prof. Dr. Abd Al Karim Zaidan yang diterjemahkan oleh Datuk Mohd Salleh bin Haji Ahmad cetakan Pustaka Majid muka surat 245 yang menyatakan seperti berikut:

“Dalam kes-kes mal dan hak-hak yang berkaitan dengan mal seperti hutang piutang, pembinasaan, ganti rugi, diat, jual beli, sewa menyewa, kontrak-kontrak yang berkaitan dengan mal, pembunuhan tanpa sengaja dan setiap kecederaan luka yang tidak mewajibkan melainkan mal dan yang seumpamanya, kadar kesaksian yang diperlukan dalam masalah-masalah ini ialah dua orang lelaki atau satu lelaki dua wanita. Inilah pendapat mazhab Hanbali, Hanafi, Sya’fii dan Maliki.”

[28] Rukun mengenai kekuasaan pentalak dan niat juga tidak dapat dibuktikan oleh Plaintiff. Ini kerana Ishak sedang mengalami masalah kesihatan dan tidak lagi mempunyai kemampuan untuk bercakap. Sebelum Plaintiff menfailkan tuntutan ini, Plaintiff telah memperolehi kebenaran daripada mahkamah sebagai penjaga *ad litem* kepada Ishak melalui perintah nombor kes mal 05100-031-0398-2022. Niat pentalak hanya boleh ditentukan melalui lafaz talak yang soreh. Bagi talak yang menggunakan lafaz *kinayah*, sudah tentu dengan keterangan daripada pentalak sendiri sama ada mengaku mempunyai niat untuk menceraikan isteri atau sebaliknya. Dalam hal ini, tiada keterangan daripada Ishak diperolehi oleh mahkamah.

[29] Berdasarkan kepada rujukan di atas, mahkamah menolak tuntutan pengesahan cerai yang telah dituntut oleh Plaintiff terhadap Defendan. Antara sebab mahkamah menolak tuntutan ini ialah keterangan daripada pihak Plaintiff tidak mencukupi dan Plaintiff gagal membuktikan dakwaannya.

Diputuskan

Setelah mahkamah mendengar keterangan Plaintiff dan keteranga Defendan, maka dengan ini Mahkamah berpuas hati untuk memutuskan dan memerintahkan seperti berikut:

1. Mahkamah menolak tuntutan Plaintiff.
2. Mahkamah mensabitkan bahawa tiada lafaz talak yang gugur ke atas Defendan pada 29.4.2019.